

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1745/2532

นายทองคำ จารไนย์ กับพวก
พันเอกจรัส กุสุมภ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 264

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา , มาตรา 153

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มีบทบัญญัติไว้โดยเฉพาะในเรื่องขอให้
พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ชั่วคราวตามมาตรา 17 ซึ่งจะขอได้ก็แต่ก่อนที่ศาลชั้นต้นมีคำ
สั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดเท่านั้น และเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว
มาตรา 19 วรรคแรก บัญญัติให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ายึดดวงตรา สมุดบัญชี
และเอกสารของลูกหนี้ และบรรดาทรัพย์สินซึ่งอยู่ในความครอบครองของลูกหนี้หรือ
ของผู้อื่นอันอาจแบ่งได้ในคดีล้มละลาย ฉะนั้นเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและ
โจทก์อุทธรณ์ โจทก์จะขอให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของ
ลูกหนี้ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งไม่ได้

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีล้มละลาย ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว
พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ พร้อมทั้งยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ว่า โจทก์กับพวกร้อง
ทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว ให้ดำเนินคดีอาญากับ

จำเลยและภรรยาในข้อหาฉ้อโกงประชาชนโดยรับเงินจากโจทก์กับพวกเป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า ๔๗๐,๐๐๐ บาท จำเลยจึงถูกดำเนินคดีในข้อหาดังกล่าวที่ศาลอาญา และ ถูกคุมขังอยู่ตามหมายของศาล เนื่องจากการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์อาจใช้ เวลานาน ถ้าศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จำเลยเด็ดขาด ทรัพย์สินของจำเลยซึ่งมีเพียงที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๗/๘๕๘, ๓๗/๘๕๙, ๕๓๔๖๒ และ ๑๕๘๑๘๘ ตำบลวังทองกลาง อำเภอบางกะปิกรุงเทพมหานคร และ จำนองไว้กับธนาคารทหารไทย จำกัด อาจจะมีการจำหน่ายจำนองไปยังบุคคล ภายนอกและทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายที่ไม่ได้รับชำระหนี้ได้ เพื่อคุ้มครอง ประโยชน์ของโจทก์ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จึงขอให้ศาลอุทธรณ์มีคำ สั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยึดที่ดินดังกล่าวพร้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างไว้ในระหว่าง การพิจารณาของศาลอุทธรณ์จนกว่าจะได้มีคำพิพากษาอย่างหนึ่งอย่างใดตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๖๔ ประกอบกับมาตรา ๑๕๓แห่ง พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ และตามนัยคำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ ๑๔/๒๕๐๖

จำเลยแถลงคัดค้านว่า ฟ้องโจทก์ไม่มีกฎหมายสนับสนุน ไม่มีทางชนะคดี ที่ จำเลยต้องออกไปจากเคหะสถานที่อยู่อาศัยก็เพราะถูกดำเนินคดีอาญา และถูกคุมขัง ตามอำนาจศาล มิใช่เพื่อประวิงการชำระหนี้ ทั้งโจทก์ไม่เคยทวงถามและเคยฟ้องให้ จำเลยชำระหนี้ จำเลยจะประวิงการชำระหนี้โจทก์ได้อย่างไรขอให้อยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วมีคำสั่งว่า โจทก์ขอให้ยึดทรัพย์จำเลยไว้ชั่วคราวก่อน คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๕๔ แต่พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ บัญญัติวิธีการชั่วคราวไว้โดยเฉพาะ ตามมาตรา ๑๖, ๑๗ จึงไม่อาจนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ได้ ทั้ง เป็นกรณีที่ไม้อาจใช้วิธีการชั่วคราวตามพระราชบัญญัติล้มละลายแก่กรณีนี้ได้ จึงให้ หยกคำร้อง

โจทก์ทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'คดีมีปัญหาว่า ในคดีล้มละลายศาลอุทธรณ์จะมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์ของจำเลยไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษาโดยอาศัยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้หรือไม่พิเคราะห์แล้ว พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๑๗ บัญญัติว่า 'ก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์จะยื่นคำขอฝ่ายเดียวโดยทำเป็นคำร้อง ขอให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ชั่วคราวก็ได้เมื่อศาลได้รับคำร้องนี้แล้วให้ดำเนินการไต่สวนต่อไปโดยทันที ถ้าศาลเห็นว่าคดีมีมูล ก็ให้สั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ชั่วคราว...'ซึ่งจะขอได้ก็แต่ในกรณีก่อนที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดเท่านั้น และเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วมาตรา ๑๙ วรรคแรก บัญญัติว่า 'คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ให้ถือเสมือนว่าเป็นหมายของศาลให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ายึดดวงตรา สมุดบัญชี และเอกสารของลูกหนี้และบรรดาทรัพย์สินซึ่งอยู่ในความครอบครองของลูกหนี้หรือของผู้อื่นอันอาจแบ่งได้ในคดีล้มละลาย' นอกจากนี้การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายนั้น พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๑๕๓ บัญญัติว่า '...ส่วนใดที่พระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม' คดีนี้โจทก์ขอให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยึดทรัพย์ของจำเลยไว้ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์แม้โจทก์จะอ้างว่าเป็นการขอคุ้มครองประโยชน์ตามมาตรา ๒๖๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบด้วยมาตรา ๑๕๓ พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ ตามที่โจทก์ฎีกาก็ตาม แท้จริงก็เป็นการขอให้ศาลยึดทรัพย์ของจำเลยไว้ก่อนพิพากษานั้นเอง ซึ่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มีบทบัญญัติไว้โดยเฉพาะดังกล่าวมาแล้ว จึงจะนำบทบัญญัติว่าด้วยการยึดทรัพย์ของจำเลยก่อนพิพากษามาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับไม่ได้ และตามคำร้องของโจทก์ก็มิใช่เป็นการขอให้คุ้มครองประโยชน์ในระหว่างการพิจารณา คำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่

๑๔/๒๕๐๖ ระหว่าง นายย่งเอี่ยม แซ่เบ้ โจทก์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดลิ้มเอี้ยวจ๊ว กับพวก
จำเลย กับนายจตุพร สีนาทกถากุล โจทก์ห้างหุ้นส่วนจำกัดลิ้มเอี้ยวจ๊ว กับพวก
จำเลย ที่โจทก์อ้างมาเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาด
แล้ว ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง โจทก์ฎีกาและยื่นคำร้องขอให้ศาลงดปล่อย
ทรัพย์ของจำเลยที่โจทก์นำยึดไว้ อันเป็นการขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างการ
พิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๖๔ ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับ
คดีนี้จึงนำมาเทียบเคียงไม่ได้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้องขอบแล้ว ฎีกาโจทก์
ฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา ๓๐๐ บาท แทนจำเลย.

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุลณพันธ์)

ศาลแพ่ง -

ศาลอุทธรณ์ - นายประจักษ์ พุทธิสมบัติ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ